

TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA**SEZIONE CIVILE*****Ufficio esecuzioni immobiliari***

Nel procedimento n. 1/2022 R.G.Es.

promossa da

Banca di San Marino S.p.a. (surrogata dalla DEX S.r.l.)

contro

Mobilcom S.r.l.

Istanza di vendita dei lotti con regolare continuità delle trascrizioni

La DEX s.r.l., con sede in Brescia, corso Giuseppe Zanardelli n.3 (c.f. e part. iva 04590110989), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* dott. *Giambarda Dorianò*, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Franceschetti del Foro di Brescia (c.f. FRNNRC63E11B157U), per procura speciale allegata mediante strumenti informatici ed apposta in calce all'atto di intervento in surroga, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Brescia, via Solferino, 67, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione al fax n. 0303751918 o all'indirizzo PEC avvfranceschetti@brescia.pecavvocati.it

premesse

- 1.- con comparsa di intervento *ex art.* 111 c.p.c. del 23.12.2024 la DEX S.r.l., si è surrogata, quale cessionaria del credito privilegiato ipotecario di primo grado, vantato nei confronti dell'esecutata della procedura in epigrafe, in sostituzione dell'originaria creditrice procedente;
- 2.- con relazione del 08.08.2025 il Professionista delegato ha segnalato al G.E. la mancata continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento in relazione ad alcuni dei beni staggiti, in quanto dalla documentazione prodotta si evincerebbe che la quota parte degli immobili predetti è pervenuta ai danti causa della



società eseguita in forza successione *mortis causa*, ma che, tuttavia, gli stessi non avrebbero provveduto a trascrivere alcuna accettazione di eredità (espressa), ma solo la denuncia di successione realizzata ai fini fiscali;

3.- il G.E., pertanto, con provvedimento del 9.08.2025, ritenuto che il creditore procedente debba provvedere alla regolarizzazione della trascrizione nei termini illustrati nella medesima, ha ordinato alla DEX s.r.l. di depositare relazione notarile integrativa da cui risultino le accettazioni delle eredità e lo stato di trascrizioni e iscrizioni del dante causa degli odierni eseguiti, ovvero documentazione attestante la pendenza del giudizio di accertamento di tali acquisti *mortis causa*, disponendo che il professionista delegato sospenda le operazioni di vendita sino all'acquisizione della suddetta documentazione;

4.- nella relazione del 08.08.2025 il Professionista delegato si legge testualmente:

*"Quanto agli immobili di cui al precedente **punto 3, sub. d) ed e)**, ricompresi nel lotto n. 1 di cui alla perizia di stima del 18/01/2025 a firma dell'Arch. Fabio Emiliani, risulta che la società LE CARRE' S.R.L. aveva ricevuto in assegnazione la piena proprietà degli immobili in questione in forza di divisione con i Sig.ri BRILLO DIVA, RIPA VALTER, RIPA ALFIO e CARBONI GABRIELLA, con atto a rogito Notaio Antonio Testa di Civitanova Marche il 09/02/2006 rep. n. 161645. Risulta inoltre i predetti Sig.ri BRILLO DIVA, RIPA VALTER, RIPA ALFIO avevano in precedenza ricevuto le rispettive quote pari ad 1/18 ciascuno dei beni anzidetti, per complessivi 3/18, in forza di successione legittima al Sig. RIPA FRANCO, deceduto il 22 aprile 2004, come risulta dalla dichiarazione di successione registrata a Macerata il 10/05/2005 al n. 52 vol. 4, in relazione alla quale non risultano trascritte accettazioni di eredità";*

5.- Specificatamente, gli immobili di cui al predetto **punto 3, sub. d) ed e)**, ricompresi nel lotto n. 1 di cui alla perizia di stima del 18/01/2025 a firma dell'Arch. Fabio Emiliani sono i seguenti:



d) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 18, Particella 686, sub. 6, Cat. **aera urbana**, Cons. **12 mq** (valutazione **€ 3.840,00**);

e) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 18, Particella 686, sub. 10, Zona Cens. 1, Cat. **C/2**, Classe 1, Cons. **4 mq**, s.c. 4 mq, r.c. € 3,51 (valutazione **€ 3.200,00**);

6.- la procedente DEX srl si è prontamente attivata, richiedendo copia dell'atto a rogito Notaio *Antonio Testa* di Civitanova Marche il 09/02/2006 rep. n. 161645 all'Archivio Notarile Distrettuale di Macerata (preso atto che il notaio *Antonio Testa* ha cessato la propria attività), al fine di verificare in base a quali documenti il predetto notaio ha accertato la proprietà in capo ai sigg.ri *BRILLO DIVA*, *RIPA VALTER* e *RIPA ALFIO* e se i medesimi documenti, una volta acquisiti in copia autentica, siano trascrivibili al fine di perfezionare la continuità delle trascrizioni;

7.- nel contempo, attesa la marginalità degli immobili di cui al predetto **punto 3, sub.**

d) ed **e)** (area urbana di **12 mq** e deposito di **4 mq**), la creditrice procedente, dichiarando espressamente che ottempererà a quanto richiesto dal G.E. nella sua ordinanza del 09.08.2025, chiede che il medesimo Giudice disponga la vendita degli immobili di proprietà per la quota di 1/1 della società MOBILCOM S.r.l. di cui risulta la continuità delle trascrizioni, ovvero:

a) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 8, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 2, Cons. 115 mq, s.c. 127 mq, r.c. € 196,00;

b) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC) distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 11, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 3, Cons. 50 mq, s.c. 55 mq, r.c. € 100,71;



c) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: 2, Sezione Urbana 1, Foglio 18, Particella 686, sub. 2, Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe 1, Cons. 4 vani, s.c. 64 mq, r.c. € 247,90;

f) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 1237, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 2, Cons. 63 mq, s.c. 79 mq, r.c. € 107,37;

g) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 16, Zona Cens. 1, Cat. C/1, Classe 5, Cons. 130 mq, s.c. 143 mq, r.c. € 2.309,60;

h) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC) distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 17, Zona Cens. 1, Cat. C/2, Classe 6, Cons. 2 mq, s.c. 3 mq, r.c. € 4,03;

i) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 3, graffata Particella 918, Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe 3, Cons. 6,5 vani, s.c. 134 mq, r.c. € 570,68;

j) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1 - 1, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 9, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 3, Cons. 68 mq, s.c. 73 mq, r.c. € 136,96.

Ordinando al Professionista delegato di provvedere a porre in vendita il **lotto 1)** escludendo gli immobili di cui al punto 3, **sub. d)** ed **e)** della sua relazione e di cui alla perizia di stima del 18/01/2025 a firma dell'Arch. *Fabio Emiliani* e dei **lotti nn. 2, 3, 4, 5 e 6** così come previsti dall'Arch. *Fabio Emiliani* nella sua relazione di stima.

∞ ∞ ∞

Tutto ciò premesso, la *DEX s.r.l.*, rappresentata *ut supra*,

CHIEDE



il G.E. disponga la vendita degli immobili di proprietà per la quota di 1/1 della società MOBILCOM S.r.l. di cui risulta la continuità delle trascrizioni, ovvero:

- a)** immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 8, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 2, Cons. 115 mq, s.c. 127 mq, r.c. € 196,00;
- b)** immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC) distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 11, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 3, Cons. 50 mq, s.c. 55 mq, r.c. € 100,71;
- c)** immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: 2, Sezione Urbana 1, Foglio 18, Particella 686, sub. 2, Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe 1, Cons. 4 vani, s.c. 64 mq, r.c. € 247,90;
- f)** immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 1237, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 2, Cons. 63 mq, s.c. 79 mq, r.c. € 107,37;
- g)** immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 16, Zona Cens. 1, Cat. C/1, Classe 5, Cons. 130 mq, s.c. 143 mq, r.c. € 2.309,60;
- h)** immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC) distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 17, Zona Cens. 1, Cat. C/2, Classe 6, Cons. 2 mq, s.c. 3 mq, r.c. € 4,03;
- i)** immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Fontanella n. 20, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 3, graffata Particella 918, Zona Cens. 1, Cat. A/3, Classe 3, Cons. 6,5 vani, s.c. 134 mq, r.c. € 570,68;
- j)** immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via Palestro n. 20, piano: S1 - 1, Sezione Urbana 1, Foglio 11, Particella 864, sub. 9, Zona Cens. 1, Cat. C/6, Classe 3, Cons. 68 mq, s.c. 73 mq, r.c. € 136,96.



Ordinando al Professionista delegato di provvedere a porre in vendita il **lotto 1)** escludendo gli immobili di cui al punto 3, **sub. d)** ed **e)** della sua relazione e di cui alla perizia di stima del 18/01/2025 a firma dell'Arch. *Fabio Emiliani* e dei **lotti nn. 2, 3, 4, 5 e 6** così come previsti dall'Arch. *Fabio Emiliani* nella sua relazione di stima.

Con espressa riserva di chiedere la vendita gli immobili di cui al punto 3, **sub. d)** ed **e)** della relazione del Professionista delegato o di comunicare l'eventuale rinuncia alla vendita dei medesimi.

Con osservanza.

Brescia, 15 settembre 2025

avv. Enrico Franceschetti

